

1503366-67.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARIA CECILIA FAULIN DOS SANTOS RESCHINI

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... réu ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas em data anterior ao fato aqui tratado, conforme certidão de fls.11/12, o que demonstra ser insuficiente a advertência sobre os efeitos das drogas, motivo pelo qual aplico-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e CONDENO o réu RICHARD ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

1503366-67.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503366-67.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD HENRIQUE DA SILVA SERNAJOTTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA CECILIA FAULIN DOS SANTOS RESCHINI

Vistos.

RICHARD HENRIQUE DA SILVA SERNAJOTTO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 21h39, na avenida Maria Campos Salto, nº 1.801, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Matão, trazia consigo, para consumo pessoal, uma trouxa de Cannabis sativa, L. (maconha), com peso líquido de 2,1 gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3º da Lei nº 9099/95.

Fundamento e decido.

O pedido de condenação é procedente.

A materialidade delitativa está devidamente demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 1/2, auto de exibição e apreensão de fls.3 e pelo laudo pericial de fls. 7/9.

A autoria da mesma forma ficou provada pela prova oral produzida na polícia e em juízo, mormente o depoimento judicial do policial militar Luciano Lobo Masalskiene que afirmou ter sido acionado para apurar a presença de uma pessoa, trajando roupa escura e que estaria quebrando lâmpadas no local, para onde se dirigiu, localizando o denunciado, pessoa conhecida dos meios policiais.

Relatou a testemunha que com ele foi encontrada uma porção de maconha, R\$50,00 em

dinheiro. Além disso, do outro lado da rua, encontraram trinta e cinco pedras de crack, mas o réu negou a propriedade, assumindo apenas a porção de maconha. Disse a testemunha que, ao que parece, as pedras de crack deram origem a outra ocorrência. O réu confessou que a droga lhe pertencia e que era para seu uso, de modo que a confissão, aliada ao depoimento do policial militar, justificam a procedência da pretensão acusatória.

Passo a dosar a pena.

Embora primário e tenha confessado o crime, o réu ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas em data anterior ao fato aqui tratado, conforme certidão de fls.11/12, o que demonstra ser insuficiente a advertência sobre os efeitos das drogas, motivo pelo qual aplico-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, e CONDENO o réu RICHARD HENRIQUE DA SILVA SERNAJOTTO, filho de Odair José Sernajotto e Simone Cristina da Silva, como incurso no artigo art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses.

P.I

Matao, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA